

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO AG021'26PM12:07

gm CR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del S. 15

INFORME NEGATIVO

21 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución Concurrente del Senado 15.

La Resolución Concurrente del Senado 15, según referida, tiene como propósito exigir al Gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos de América la protección y seguridad de los tripulantes de la Flotilla de la Libertad y la toma de medidas concretas para detener el genocidio en Gaza.

Conforme se desprende de la medida ante la consideración de esta Comisión, la misma propone que la Asamblea Legislativa exija al Gobierno de Puerto Rico y al Gobierno de los Estados Unidos adoptar diversas actuaciones relacionadas con el conflicto armado en Gaza, incluyendo la protección de los integrantes de la denominada Flotilla de la Libertad, la protección de la ciudadana puertorriqueña Zuleyka Morales Rivera, la condena de actuaciones atribuidas al Estado de Israel, la exigencia del cese de hostilidades y la adopción de medidas diplomáticas e internacionales.

Esta Comisión reconoce que la protección de la vida humana, el respeto a los derechos humanos, el acceso de la población civil a ayuda humanitaria y el cumplimiento del derecho internacional humanitario constituyen principios universales que merecen respaldo. Asimismo, reconoce la preocupación por la seguridad de cualquier ciudadano puertorriqueño que pudiera encontrarse en una zona de conflicto.

g

Sin embargo, corresponde igualmente reconocer las limitaciones constitucionales y jurisdiccionales del Gobierno de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico no delega al Gobierno de Puerto Rico facultades para dirigir o ejecutar la política exterior de los Estados Unidos. La conducción de las relaciones internacionales, así como la protección diplomática y consular de ciudadanos estadounidenses en el extranjero corresponde y constituyen una competencia exclusiva del Gobierno federal.

Conforme a la Constitución de los Estados Unidos de América, la política exterior, las relaciones diplomáticas y las determinaciones oficiales sobre conflictos internacionales constituyen facultades reservadas al Gobierno federal. En dicho contexto, en el Artículo I, Sección 8, se delegan al Congreso facultades relacionadas con el comercio internacional, la guerra, los tratados y los asuntos exteriores; mientras que el Artículo II reconoce facultades al Presidente en materia diplomática y de relaciones internacionales. Por su parte, el Artículo VI establece la supremacía de la Constitución y las leyes federales sobre cualquier disposición estatal o territorial incompatible.

Asimismo, mediante la Ley Pública 600 de 3 de julio de 1950 ("Ley 600"), el Congreso autorizó al Pueblo de Puerto Rico a adoptar una constitución local, disponiendo expresamente que dicho proceso se llevaría a cabo dentro del marco de la soberanía y la autoridad plenaria del Congreso de los Estados Unidos sobre el territorio de Puerto Rico. Consecuentemente, la Constitución de Puerto Rico quedó circunscrita a la organización de un gobierno de naturaleza local, sin conferir facultades soberanas en materia de política exterior ni de relaciones diplomáticas.

En armonía con ello, la Constitución de Puerto Rico establece en su Artículo I, Sección 1, que el poder político emana del pueblo y se ejercerá "...dentro de los términos del convenio acordado entre el Pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América". De igual manera, el ordenamiento constitucional puertorriqueño no reconoce autoridad alguna al Gobierno de Puerto Rico para intervenir en controversias internacionales ni para adoptar posiciones diplomáticas independientes de las del Gobierno federal.

Cónsono con lo antes esbozado, Puerto Rico carece de personalidad soberana independiente para conducir relaciones exteriores o asumir posiciones oficiales con efectos jurídicos frente a otros Estados. Consecuentemente, la Asamblea Legislativa no



puede imponer obligaciones al Gobierno federal ni ordenar actuaciones diplomáticas, militares o internacionales.

De igual manera, de la Exposición de Motivos de la medida bajo la evaluación de esta Comisión se desprenden afirmaciones categóricas sobre hechos y calificaciones jurídicas que continúan siendo objeto de procedimientos y controversias en foros internacionales. Por lo que, sin prejuzgar dichas controversias, la Comisión entiende que la Asamblea Legislativa debe actuar con prudencia institucional y evitar pronunciamientos oficiales sobre asuntos cuya determinación corresponde a organismos internacionales y a las autoridades federales competentes.

Esta Comisión reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y con la seguridad de toda persona civil afectada por conflictos armados. No obstante, y sin que ello implique indiferencia ante el sufrimiento de las poblaciones afectadas por el conflicto, los mecanismos de política exterior, protección consular, relaciones diplomáticas y cumplimiento de obligaciones internacionales corresponden exclusivamente al Gobierno de los Estados Unidos. En consecuencia, aun reconociendo el propósito humanitario de la medida, esta Comisión concluye que la misma excede la jurisdicción constitucional de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución Concurrente del Senado 15.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente